

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5059648-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANDRE LUIZ DA SILVA

MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUS. RECURSO INTERPOSTO PELA UNIÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA NA ORIGEM. CONSULTA EM AMBULATÓRIO 1ª VEZ EM COLOPROCTOLOGIA (ONCOLOGIA). DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORIA DENEGATÓRIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE COMPROVADA. PRAZO LEGAL DE 60 (SESSENTA) DIAS. ULTRAPASSADO. ART. 2º DA LEI 12.732/2012. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PRECEDENTE DESTA 6ª TURMA RECURSAL. NECESSIDADE E URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantida a decisão por seus próprios fundamentos. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Decorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2024.

5059648-11.2024.4.02.5101

510014288916 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5059648-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANDRE LUIZ DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar, com natureza de agravo de instrumento e pleito de efeito suspensivo, interposto pela União [evento 1, INIC1], que se insurge da decisão do Juízo de origem no [evento 4, DESPADEC1] do processo originário nº **5023357-12.2024.4.02.5101**], que lá antecipou a tutela pretendida pelo demandante e, assim, determinou que o agravante, solidariamente aos entes políticos demandados, propicie **CONSULTA EM AMBULATÓRIO 1ª VEZ EM COLOPROCTOLOGIA (ONCOLOGIA)**, de acordo com a prescrição médica, destinado ao tratamento do quadro de saúde de NEOPLASIA MALIGNA COLORRETAL.

A União alega a ausência de probabilidade do direito por operar dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias para submeter pacientes com neoplasia maligna ao primeiro tratamento oncológico, assim como pontua a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo afirmando a inexistência de comprovação da necessidade imediata do procedimento antes do trânsito em julgado. No mais, afirma a observância ao princípio da isonomia, a impossibilidade de escolha de hospital e a impossibilidade de custeio de procedimentos em unidade privada de saúde. Por fim, defende o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Rio de Janeiro ou Município do Rio de Janeiro, nos termos do Tema nº 793 do STF, e o ressarcimento da União. Ao final, defende a adequação razoável da multa e do prazo para cumprimento com o estabelecimento de 30 (trinta) dias como termo inicial de incidência em caso de descumprimento. Por fim, pugna pelo recebimento do recurso no seu duplo efeito e a cassação dos efeitos da decisão adversada.

Contrarrazões no [evento 13, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O pleito de antecipação da tutela recursal foi desacolhido na decisão monocrática no [evento 3, DESPADEC1] à luz do precedente desta 6ª Turma Recursal no julgamento colegiado do processo nº 5033296-50.2023.4.02.5101, por unanimidade, na Sessão Extraordinária de 10/05/2023, assim ementado:

MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUS. CONSULTA MÉDICA E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

É o teor da decisão monocrática:

"Ainda, relativamente ao pedido de revisão da multa coercitiva e o estabelecimento de 30 (trinta) dias como termo inicial de incidência, nada a prover na medida em que a decisão impugnada deixou de atribuí-la.

[...]

Isso posto, tem-se que o quadro clínico motivador da demanda foi devidamente analisado e decidido pela instância anterior a partir da documentação anexa nos autos originários, notadamente, o relato médico [evento 1, ANEXO2, fl. 18] em conjugação das relevantes considerações do parecer-técnico da Câmara de Resolução de Litígios em Saúde - CRLS do Núcleo de Apoio Técnico - NAT [evento 1, ANEXO2, fl. 29 a 30], de sorte a evidenciar a demonstração inequívoca e cumulativa dos requisitos para a concessão de medida antecipatória nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito vindicado, perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo.

Assim se afigura na medida em que relato médico [evento 1, ANEXO2, fl. 18] noticia o quadro clínico do agravado de NEOPLASIA MALIGNA COLORRETAL associada à síndrome consumptiva e dores oncológicas de forte intensidade refratárias a analgesia comum, necessitando de acompanhamento em ambulatório.

Nessa lógica, a decisão andou bem em antecipar os efeitos da tutela considerando o lapso temporal entre diagnóstico, a inclusão em fila do demandante para a obtenção do pleito de ser atendido em ambulatório desde 05/10/2023 e a situação "em fila" até a data de elaboração do parecer do CRLS em 04/03/2024, o que se demonstra muito além do prazo máximo de 60 (sessenta) dias prescrito no art. 2º da Lei nº 12.732/2012.

Portanto, a despeito das razões oferecidas pela União, de par com a circunstância da solidariedade passiva insita à matéria, elas cedem ante a excepcionalidade do quadro clínico demonstrado, o que se apresenta compatível com a solução dada na decisão do Juízo de origem.

[...]

*Nessas condições, **desacolho** o pleito de atribuição de efeito suspensivo." (grifei)*

Portanto, como se percebe, a abordagem analítica e fático-jurídica adotada expressa gravidade e excepcionalidade, que justifica o desacolhimento do pleito recursal.

Outrossim, verifica-se, nos autos, a conformidade com as diretivas do Conselho Nacional de Justiça - CNJ relativamente às questões de Direito da Saúde e múltiplos julgados desta 6ª Turma Recursal em situações análogas e reiteradas.

São os enunciados:

"Enunciado nº 18. "Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente." (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

Enunciado nº 19. "As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)"

Nessas condições, **VOTO** no sentido de **CONHECER** e **NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantida a decisão por seus próprios fundamentos. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Decorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**